



DACURADORIA

<https://www.tegconcursos.com.br/s/Q667xm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tegconcursos.com.br/questoes/3318037

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Comunicação/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1801) Julgue o item seguinte, a respeito de decadência administrativa, controle da administração pública, improbidade administrativa, aspectos relativos aos servidores públicos, conforme a Lei nº 8.112/1990, e requisição, segundo o Decreto nº 10.835/2021.

O dolo exigido para a configuração de um ato de improbidade é caracterizado pela vontade livre e consciente do agente de alcançar o resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, não bastando a sua voluntariedade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3319289

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1802) A respeito da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), considerando a jurisprudência dos tribunais superiores a respeito do assunto, julgue o item que se segue.

O dolo é elemento necessário para a configuração de um ato de improbidade administrativa, logo, o mero exercício da função por um agente público, sem que haja a comprovação da prática de um ato doloso com um fim ilícito, afasta a responsabilidade do agente pela prática de determinado ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3321853

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1803) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei nº 8.429/1992.

As disposições legais sobre as sanções cabíveis em virtude do cometimento de atos de improbidade administrativa são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática da conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3321855

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1804) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei nº 8.429/1992.

O herdeiro daquele que tenha causado dano ao erário se sujeita somente à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3322764

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1805) Com relação à delegação de serviço público, aos bens públicos, ao processo administrativo federal e aos atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

Especialista da ANM que praticar ato culposo que ocasione dano ao erário deverá ser sujeito passivo de ação de improbidade administrativa, que poderá ser proposta pelo Ministério Público Federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344800

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1806) Julgue o item seguinte, com base na Lei nº 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa, e na Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

Havendo indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos deve representar diretamente ao Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348041

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1807) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.

A voluntariedade do agente público não é condição suficiente para que se tenham caracterizadas as tipificações previstas na Lei de Improbidade Administrativa, quando verificados o prejuízo ao erário ou o enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350044

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1808) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), julgue o próximo item.

A Lei de Improbidade Administrativa não é aplicável aos agentes políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350046

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1809) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o próximo item.

A vontade livre e consciente na prática de um ato que possa gerar prejuízo ao erário é suficiente para a caracterização de ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3350048

CEBRASPE (CESPE) - Pesq A-I (INSA)/INSA/Biodiversidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1810) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o próximo item.

Aquele que praticar ato de improbidade administrativa contra o patrimônio de entidade privada que recebe subvenção pública se sujeitará às sanções da Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3370961

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1811) De acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

Para fins de configuração de ato de improbidade administrativa, o dolo é caracterizado como a vontade livre e consciente de se alcançar resultado ilícito tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3370963

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1812) De acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

As regras da Lei de Improbidade Administrativa são inaplicáveis às condutas do agente político.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3377505

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1813) Julgue o próximo item, conforme as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992.

A responsabilidade do sucessor daquele que se enriqueceu ilicitamente está limitada à reparação do valor do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3377507

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1814) Julgue o próximo item, conforme as regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992.

A ação negligente do agente público que resultar em lesão patrimonial ao erário é suficiente para a caracterização da improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3440667

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1815) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.429/1992, julgue o item a seguir.

O mero exercício de função pública, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3440669

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1816) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.429/1992, julgue o item a seguir.

O sucessor ou o herdeiro daquele que tenha causado dano ao erário está sujeito à obrigação de repará-lo integralmente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450389

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1817) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.429/1992, julgue o item a seguir, relativos ao exercício da cidadania e à ética no setor público.

Aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática de ato de improbidade administrativa submete-se, no que couber, às disposições legais sobre as sanções aplicáveis em decorrência de tais condutas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3450391

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1818) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei nº 8.429/1992, julgue o item a seguir, relativos ao exercício da cidadania e à ética no setor público.

Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador se aplicam ao sistema de responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3492562

CEBRASPE (CESPE) - Adm (PF)/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1819) Acerca do regime disciplinar dos servidores públicos federais — Lei n.º 8.112/1990 — e da Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 —, julgue o item que se seguem.

Aplicam-se também as sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa em casos de prática de ato de improbidade administrativa por pessoa jurídica sancionado como ato lesivo à administração pública no contexto da Lei Anticorrupção.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495030

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1820) Com base no Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n.º 8.112/1990), na Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n.º 9.784/1999) e na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei n.º 14.133/2021), julgue o item a seguir.

A condição de servidor público é indispensável para a incidência das regras da Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514045

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1821) Com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.133/2021, julgue o item seguinte a respeito de aspectos atinentes à improbidade administrativa e a licitações.

A ausência de dolo é condição suficiente para descaracterizar determinada conduta, omissiva ou comissiva, como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545517

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1822) Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dos agentes públicos eivadas de erros grosseiros.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1823) Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), julgue o item subsequente.

A prática de ato de improbidade administrativa, por ação ou omissão, requer a demonstração de culpa ou dolo por parte do agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1824) Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Aquele que, não sendo agente público, concorrer dolosamente para a prática de ato de improbidade não estará sujeito às disposições da Lei de Improbidade Administrativa e deverá responder por seus atos de acordo com a legislação penal comum.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1825) Julgue o item subsequente, com base na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

A existência de divergência jurisprudencial quanto à caracterização ou não de determinada conduta como ato de improbidade administrativa impede a submissão dessa conduta às penalidades da Lei de Improbidade Administrativa, exceto se posteriormente houver a pacificação da questão em favor da tipificação da conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1826) Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A responsabilidade do agente público é objetiva na prática do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1827) Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

As sanções previstas na referida lei se aplicam aos atos praticados contra o patrimônio de entidade privada que seja custeada pelo erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779617

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1828) Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o próximo item.

A ação ou a omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, configura ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794986

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1829) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item seguinte.

Aplica-se a lei de improbidade administrativa ao parlamentar, de qualquer dos níveis de governo, nos casos de crimes de opinião.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2794987

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Contabilidade ou Ciências Contábeis/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1830) Com base na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item seguinte.

São elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa: sujeito ativo, sujeito passivo, dolo, além de ato tipificado como ilícito do qual decorram dano ao erário, enriquecimento ilícito ou conduta que atente contra os princípios da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841460

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1831) Ainda acerca de direito administrativo, julgue o item a seguir.

No caso de um agente público condenado por ato de improbidade administrativa que tenha causado dano ao erário falecer, os seus sucessores ou herdeiros estarão sujeitos à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança, afastando-se essa responsabilidade sucessória na hipótese de alteração contratual de cisão societária.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875322

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1832) De acordo com as Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

Aquele que exerce função pública transitoriamente e sem remuneração não está sujeito às sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, previstas na Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2890571

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1833) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

As disposições da Lei n.º 8.429/1992 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra, de forma dolosa ou culposa, para a prática do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934963

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1834) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

A autoridade que identificar indícios de atos ou fatos de improbidade administrativa deve representar ao tribunal de contas competente para a adoção das providências necessárias.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934968

CEBRASPE (CESPE) - Ana Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1835) No que se refere à Lei de Improbidade Administrativa e a sistemas de controle jurisdicional da administração pública, julgue o item seguinte.

O ato doloso manifesta-se com a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei, sem que baste a voluntariedade do agente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039376

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1836) Julgue o seguinte item, relativo a improbidade administrativa.

O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estará sujeito apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078552

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1837) Julgue o item subsequente, relativo ao controle na administração pública.

A Lei nº 8.429/1992 não descreve os sujeitos passivos responsáveis pela conduta ímproba, mas lista as sanções que devem ser aplicadas aos que praticarem atos de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186058

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1838) Com base na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

As sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se aos atos de improbidade cometidos contra o patrimônio de entidades privadas que gozam de benefício fiscal concedido por ente público ou governamental.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186060

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1839) Com base na Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, concorram culposamente para a prática de ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3192088

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1840) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei nº 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Particulares, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que induzam ou concorram culposa ou dolosamente para a prática de ato de improbidade estarão sujeitos à aplicação da Lei nº 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395647

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1841) Com base nas regras estabelecidas nas Leis n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e na Lei n.º 12.846/2013 — que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública —, julgue o item que se segue.

O agente político está excluído do conceito de agente público adotado pela Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2395728

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1842) Acerca da organização administrativa, do controle da administração pública e das Leis n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999 e n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

Os mesários não são considerados agentes públicos para a prática de atos de improbidade administrativa, devido à natureza voluntária e temporária do trabalho que realizam nas eleições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2421475

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1843) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

A Lei de Improbidade Administrativa busca tutelar o patrimônio dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2521374

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1844) Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 — e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria, julgue o item a seguir.

O sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2521376

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1845) Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 — e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria, julgue o item a seguir.

A referida lei exaure os tipos de conduta que configuram atos de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2609045

CEBRASPE (CESPE) - Mus (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1846) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999) e a nova Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 14.133/2021), julgue o item seguinte.

Nos termos da Lei de Improbidade Administrativa, é facultado à autoridade que se deparar com indícios de atos de improbidade administrativa fazer representação ao Ministério Público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2614667

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1847) À luz da Lei nº 8.429/1992 (improbidade administrativa) e da Lei nº 9.784/1999 (processo administrativo), julgue o item que se segue.

Caso um agente público incorra em ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, seu herdeiro responderá subsidiariamente com todo o seu patrimônio em relação à obrigação de reparar o dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2689918

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1848) Julgue o item subsequente com base na Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992.

Sempre que o ato de improbidade for praticado em prejuízo de um ministério, uma secretaria de estado ou uma secretaria municipal, o sujeito passivo será a União.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724455

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1849) Com base na Lei nº 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A conduta comissiva do servidor público baseada em divergência interpretativa de lei, lastreada em jurisprudência não pacificada, ainda que não haja dano patrimonial ao erário, caracteriza improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724456

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1850) Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A falta de voluntariedade e de consciência na prática de ato ilícito descaracteriza-o como de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724457

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1851) Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Somente responde pelo ato de improbidade atribuído a pessoa jurídica o sócio que houver participado do ato e auferido benefício.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2724459

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1852) Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A utilização particular de servidores terceirizados contratados por órgão do Poder Judiciário descaracteriza a prática de improbidade administrativa, uma vez que é indispensável o vínculo estatutário para a configuração do ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937247

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1853) Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A Lei n.º 8.429/1992 enquadra a negligência na conservação do patrimônio público como ato de improbidade administrativa, quando se caracterizar conduta culposa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937985

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1854) Considerando as normas e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca de matérias do direito processual civil, julgue o item a seguir.

Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1972543

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1855) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

São considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas e culposas tipificadas na Lei nº 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028000

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1856) Com base na Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e na Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo, julgue o próximo item.

Configura ato de improbidade administrativa a ação decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, quando esta não for pacificada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028009

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1857) Com base na Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e na Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo, julgue o próximo item.

As disposições da lei que trata da prática de atos de improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2028014

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1858) Com base na Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de atos de improbidade administrativa, e na Lei nº 9.784/1999, que trata do processo administrativo, julgue o próximo item.

Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos em sua integralidade, inexistindo limitação de responsabilização com base no valor da herança.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2064695

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1859) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador são inaplicáveis ao sistema da improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064700

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1860) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A pessoa que concorrer culposamente para o cometimento de ato ímprobo, mesmo que não seja agente público, pratica ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157370

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1861) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

A responsabilidade sucessória da sociedade empresária incorporadora pelos atos da incorporada está limitada, em regra, ao patrimônio transferido pelo ato de incorporação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157371

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1862) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

A voluntariedade do agente na prática do ato é suficiente, por si só, para a caracterização do dolo nas condutas ilícitas tipificadas na Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157372

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1863) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador têm aplicabilidade no sistema de improbidade disciplinado na Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2157376

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1864) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei nº 14.230/2021.

Concorrer culposamente para a indevida incorporação de bem público ao patrimônio particular constitui ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208567

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1865) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992 e suas alterações.

O ato ilícito que já tenha sido sancionado com base na Lei nº 12.846/2013 impossibilita a aplicação das penalidades da Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208585

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1866) Considerando as disposições contidas na CF e na Lei nº 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

Aquele que atua em colaboração com a administração pública de modo transitório, ainda que sem remuneração, pode ser considerado agente público para fins de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208613

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1867) No tocante aos meios de impugnação das decisões judiciais e às disposições relativas ao mandado de segurança e à ação de improbidade administrativa, julgue os itens subsequentes.

A comprovação de conduta dolosa do agente é exigida para a responsabilização, conforme a Lei de Improbidade Administrativa vigente, inexistindo, portanto, a modalidade culposa de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1868) Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992 e suas alterações), julgue o próximo item.

É possível a imputação de atos de improbidade a órgãos judiciais e legislativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE-PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1869) De acordo com a Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

Em regra, os diretores da pessoa jurídica de direito privado respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1870) No que diz respeito à improbidade administrativa, julgue o item a seguir, com base nas Leis nº 8.429/1992 e nº 14.230/2021.

A voluntariedade do agente é suficiente para a configuração da conduta ilícita como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1871) A respeito dos atos de improbidade administrativa, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.320/2021 na Lei nº 8.429/1992, julgue o item que se segue.

Sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites de sua participação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1872) Considerando as disposições da Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

As regras que vedam a prática de atos de improbidade administrativa incidem apenas sobre servidores públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190297

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1873) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

A incidência da referida lei independe de percepção de remuneração decorrente do exercício da função pública pelo agente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439000

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1874) Acerca de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Determinado prefeito determinou pagamento a pessoas que prestavam serviços de forma irregular ao município, bem como ordenou despesas relacionadas a obra não realizada, tendo liberado verbas públicas sem a estrita observância das normas pertinentes ao processo licitatório. **Assertiva:** O referido prefeito, embora seja considerado agente político, está sujeito à Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439229

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1875) No que se refere a ação de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

O presidente da República sujeita-se às mesmas sanções aplicáveis aos agentes públicos previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843967

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1876) Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.429/1992.

Estudante maior de vinte e um anos de idade que estagia sem remuneração em empresa pública estadual estará sujeito a responder por ato de improbidade administrativa caso se utilize de sua condição de estagiário para auferir vantagem econômica indevida.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1877) Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei nº 8.429/1992.

Sociedade de economia mista em que a União detenha mais de 50% das cotas sociais será considerada sujeito ativo de improbidade administrativa caso um de seus dirigentes cometa conduta dolosa que cause prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1878) Acerca da responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, à luz da Lei nº 8.429/1992.

Para ser imputado como ato de improbidade administrativa praticado contra associação civil de direito privado sem fins lucrativos e de interesse coletivo a referida entidade deve ter sido subsidiada pelo erário em montante não inferior a 50% da sua receita anual.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1879) Considerando as disposições da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992 — e suas alterações, julgue o item que se segue.

Os atos de improbidade administrativa atingem apenas entidades integrantes do Poder Executivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1880) À luz da Lei de Improbidade Administrativa — Lei nº 8.429/1992 —, julgue o item a seguir.

Além dos servidores públicos, são considerados sujeitos ativos de atos de improbidade administrativa os notários e registradores, que podem sofrer as penalidades previstas na lei em apreço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1881) Valdemar, empresário do setor de frigoríficos, emprega estratégias, como a utilização de produtos químicos, para disfarçar o estado de putrefação de carnes que vende fora do prazo de validade. Ele garante uma mesada a Odair, empregado de agência reguladora do setor e encarregado de elaborar os registros de fiscalização, em troca de ser avisado de qualquer ação não programada do órgão. De posse desse tipo de informação, Valdemar toma providências para que os fiscais não encontrem a carne de má qualidade. Durante a investigação de um caso referente a uma pessoa que sofrera prejuízo à saúde em razão do consumo de carne estragada, escuta telefônica autorizada gera as provas da existência do esquema.

A respeito da situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Valdemar cometeu o crime de corrupção ativa, mas, como não é servidor público, a ele não se aplica a Lei n.º 8.429/1992.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/693651

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1882) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.

Pessoa que, investida em função pública, não receba remuneração estará isenta de responder por ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/694088

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1883) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.

Situação hipotética: Sávio, profissional liberal, induziu Jorge, servidor público, a cometer ato de improbidade administrativa, mas não concorreu para tal prática e não se beneficiou dela.

Assertiva: Jorge poderá ser responsabilizado pelo ato ímprobo, mas Sávio estará isento de punição, por não ter sido beneficiado com a conduta de Jorge.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/562015

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Disposições Gerais (arts. 1º a 8º-A da Lei nº 8.429/1992)

1884) Considerando o disposto nas Leis n.º 8.112/1990 e n.º 8.429/1992, julgue o item que se segue, acerca dos agentes públicos.

De acordo com a legislação que trata de atos de improbidade administrativa, são considerados agentes públicos as pessoas em exercício de cargo eletivo em autarquia federal, mesmo que sem remuneração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3827095

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1885) Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, no Código de Conduta e Integridade da TELEBRAS e na Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item seguinte.

Configura ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito perceber vantagem econômica indireta para facilitar o fornecimento de serviço, por ente estatal, por preço inferior ao valor de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3841932

CEBRASPE (CESPE) - AUFC (TCU)/TCU/Controle Externo/Auditoria de Tecnologia da Informação/2026
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1886) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

A recusa injustificada do agente público em prestar a declaração de bens e valores no momento da posse ou quando solicitado, porque sabe da existência de irregularidades, configura ato de improbidade autônomo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3249749

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1887) Com fundamento no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e na Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013), julgue o item a seguir.

A configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública depende necessariamente da comprovação de que o agente público agiu, no exercício da sua função, com a finalidade de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3252137

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Engenharia Civil/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1888) Julgue o item a seguir, considerando o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Cíveis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei n.º 8.112/1990) e as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992).

A mera indicação política realizada por detentor de mandato eletivo configura ato de improbidade administrativa, independentemente da aferição de dolo com finalidade ilícita na conduta do agente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3255506

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Medicina Cardiologia/2025
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1889) A respeito das disposições do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto n.º 1.171/1994), dos deveres do servidor público federal, conforme a Lei n.º 8.112/1990, e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Incorrerá em ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito o servidor público federal que utilizar, para atender necessidades pessoais, trabalho de terceirizado contratado pelo órgão.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258768

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1890) Julgue o item a seguir, com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo (Decreto nº 1.171/1994), no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990) e na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992).

A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica configura ato de improbidade administrativa, independentemente da comprovação de ato doloso praticado com essa finalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284214

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1891) Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei nº 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa. Permitir ou facilitar a aquisição de bem ou serviço por preço superior ao de mercado constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321856

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1892) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei nº 8.429/1992.

A mera perda patrimonial decorrente da atividade econômica, independentemente da comprovação de ato doloso praticado com essa finalidade, basta para a configuração de ato de improbidade administrativa, pois o sistema de responsabilização por tais atos visa assegurar a integridade do patrimônio público e social.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3344801

CEBRASPE (CESPE) - AA (ICMBio)/ICMBio/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1893) Julgue o item seguinte, com base na Lei nº 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa, e na Lei nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção.

A configuração de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública exige a caracterização de lesividade relevante que ocasione dano ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361427

CEBRASPE (CESPE) - A Amb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1894) A respeito da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário a conduta de auferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função ou emprego em entidade pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3370959

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1895) De acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

Os atos de improbidade administrativa necessariamente importam no enriquecimento ilícito do agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3370960

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1896) De acordo com as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item a seguir.

Permitir dolosamente que pessoa física utilize bens do acervo patrimonial do Estado, sem observância das formalidades legais, constitui ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3377498

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1897) Julgue o próximo item, conforme as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992.

O agente público que recebe vantagem econômica para tolerar a prática de contrabando comete ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3377500

CEBRASPE (CESPE) - Tec Min (MPE CE)/MPE CE/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1898) Julgue o próximo item, conforme as regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992.

Para a configuração de ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável que o agente tenha a finalidade de obtenção de proveito indevido para si ou para outrem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441915

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1899) Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

Configura ato de improbidade administrativa a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandatos eletivos, independentemente da aferição de dolo com finalidade ilícita do agente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3450957

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Agente da Polícia Judicial/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1900) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir, relativos ao exercício da cidadania e à ética no setor público.

O agente público que percebe vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza pratica ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495347

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1901) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

É considerado ato de improbidade administrativa auferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495827

CEBRASPE (CESPE) - Aud (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1902) Com fundamento na legislação vigente e na doutrina majoritária, julgue o item a seguir, acerca de intervenção do Estado sobre a propriedade privada, licitações, parceria público-privada, controle e poderes da administração e improbidade administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente, acarretando perda patrimonial efetiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3514041

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU MG)/CAU MG/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1903) Com base nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 14.133/2021, julgue o item a respeito de aspectos atinentes à improbidade administrativa e a licitações.

A imposição de ressarcimento ao erário, no contexto dos atos de improbidade administrativa, somente é cabível se verificada perda patrimonial efetiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545514

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1904) Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a dispensa indevida de processo licitatório com consequente perda patrimonial efetiva.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3545519

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1905) Com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item subsequente.

A conduta de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício de terceiros, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3596556

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administrativa/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1906) Julgue o item subsequente, com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa) e na Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

A mera circunstância de determinado agente público revelar fato de que teve ciência em razão das atribuições do cargo por ele ocupado não caracteriza, por si só, conduta atentatória aos princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775314

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1907) Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa exercer atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser atingido por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2779621

CEBRASPE (CESPE) - Adv (CAU BR)/CAU BR/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1908) Acerca do que dispõe a Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o próximo item.

Constitui ato de improbidade administrativa o exercício da atividade de consultoria para pessoa física que tenha interesse suscetível de ser amparado por ação decorrente das atribuições do agente público durante a atividade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817068

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1909) Com fundamento no Decreto n.º 1.171/1994, na Lei n.º 8.112/1990 e na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, para que se caracterize ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, exige-se a comprovação, na conduta funcional do agente público, do propósito de obtenção de proveito ou benefício indevido para si, para outra pessoa ou para outra entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875353

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1910) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Constitui ato de improbidade administrativa perceber, dolosamente, vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel no exercício de cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875354

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1911) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2876065

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1912) Com fundamento nas Leis n.º 8.112/1990, n.º 8.429/1992, n.º 9.784/1999, no Decreto n.º 1.171/1994 e no Plano de Integridade do Ministério do Planejamento e Orçamento 2024-2025, julgue o item a seguir.

Os atos de improbidade administrativa que atentem contra os princípios da administração pública independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos, assim como exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para poderem ser sancionados.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2890560

CEBRASPE (CESPE) - Ana MP (MPE GO)/MPE GO/Analista Ambiental/Engenharia Agrônômica/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1913) De acordo com as disposições da Lei n.º 8.429/1992 no que se refere aos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A aplicação de sanção pela prática de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública exige a ocorrência de lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independe do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos em tais atos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2934984

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1914) Com relação à disciplina atinente a improbidade administrativa, decadência administrativa e licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir, considerando as disposições das Leis n.º 8.429/1992, n.º 14.133/2021 e n.º 9.784/1999, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

Não caracteriza ato de improbidade a mera nomeação ou indicação política por detentores de mandatos eletivos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3008079

CEBRASPE (CESPE) - AGP (SEPLAG CE)/SEPLAG CE/Gestão de Desenvolvimento de Pessoas/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1915) À luz do Código de Ética e Conduta da Administração Pública Estadual (Decreto estadual n.º 31.198/2013) e da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992), julgue o item subsequente.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3076393

CEBRASPE (CESPE) - ATI (TCE AC)/TCE AC/Gestão de Dados/2024
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1916) Acerca de noções de direito administrativo, julgue o item a seguir.

Suponha que um servidor público tenha obtido vantagem econômica para intermediar a liberação de verba pública e que outro servidor tenha recebido, indiretamente, vantagem econômica para omitir ato de ofício a que estava obrigado. Nessa situação

hipotética, nos termos da Lei n.º 8.429/1992, os dois servidores públicos somente estarão sujeitos a responder por ato de improbidade administrativa se houverem praticado dolosamente as mencionadas condutas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078743

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1917) Em relação ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), à tramitação de processos no âmbito do TCEAC e às competências do Tribunal de Contas da União (TCU), julgue o seguinte item.

De acordo com a LRF, constitui ato de improbidade administrativa caracterizado como enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso ou culposo, vantagem econômica na locação de bem público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3142354

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1918) Julgue o item seguinte, a respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992.

Pratica ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário o agente público que, de forma dolosa e durante o exercício de suas atividades, presta consultoria a pessoa jurídica cujo interesse possa ser amparado por sua ação no exercício de suas atribuições.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3142357

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1919) Julgue o item seguinte, a respeito dos atos de improbidade administrativa previstos na Lei n.º 8.429/1992.

Se um gestor público utiliza, dolosamente, os serviços de servidor a ele subordinado, responsável pela manutenção predial do órgão público em que ambos trabalham, em reparos em sua residência particular, então, nessa situação, a conduta do gestor público constitui ato de improbidade administrativa que configura enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3186057

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1920) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

O ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública só é passível de sanção se tiver gerado lesividade relevante ao bem jurídico tutelado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1921) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue os itens que se seguem.

A conduta de servidor de negar publicidade a atos oficiais configura ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1922) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a conduta dolosa do agente de frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio ou de terceiros.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Judiciária/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1923) A respeito de improbidade administrativa, julgue o item a seguir, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992 e com o entendimento do STJ.

Prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito do agente são requisitos necessários em condutas que tipifiquem ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1924) A tipificação dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções sofreram marcantes mudanças com a edição da Lei n.º 14.230/2021.

A esse respeito, julgue o item a seguir, com base no entendimento do STF.

Os atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado e independem do efetivo enriquecimento ilícito dos agentes públicos envolvidos para serem passíveis de sancionamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1925) No que concerne à configuração do ato de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

Os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública estão adstritos às condutas enumeradas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, não mais subsistindo ato ímprobo fundamentado apenas no *caput* do artigo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2368916

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1926) No que concerne à configuração do ato de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A utilização do trabalho de servidores em obra privada não pode ser considerada ato de improbidade, dada a ausência de previsão legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395649

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1927) Com base nas regras estabelecidas nas Leis n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e na Lei n.º 12.846/2013 — que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública —, julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, usar, em proveito público, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública direta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2395695

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Administrativa/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1928) Quanto a licitações, a contratos administrativos e à responsabilidade civil no âmbito da administração pública, julgue o item subsequente.

Incorre em ato de improbidade administrativa o servidor público que recebe vantagem econômica em decorrência de omissão em relação às suas atribuições como agente público, mesmo que o faça de maneira indireta.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2397437

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1929) No que se refere à organização administrativa, ao controle da administração pública e à Lei n.º 8.429/1992, julgue o item subsequente.

Para ser caracterizada como improbidade administrativa, a ofensa ao princípio da legalidade não pode ser genérica, ou seja, precisa corresponder a condutas descritas em dispositivos específicos da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421476

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1930) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito a celebração de parcerias entre entes da administração pública sem a observância das formalidades legais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2421477

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Apoio Jurídico/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1931) Com base na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Cometerá ato de improbidade administrativa o servidor público que exercer atividade de consultoria para pessoa jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido pelo desempenho da regular função pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520647

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1932) Julgue o item subsequente, de acordo com a Lei n.º 8.429/1992, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito doar a pessoa jurídica bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de ente da administração pública direta ou indireta, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2521373

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1933) Considerando o disposto na Lei de Improbidade Administrativa — Lei n.º 8.429/1992 — e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da matéria, julgue o item a seguir.

As hipóteses legais de atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito e atentem contra princípios da administração pública retratam condutas específicas e configuram um rol exemplificativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AFM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/Administração/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1934) Com relação à Lei n.º 8.429/1992, que trata sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana TI (FUB)/FUB/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1935) O item subsequente, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, acerca dos atos de improbidade administrativa.

Judi, servidora pública, pediu ao motorista do setor onde ela trabalha que buscasse, no horário do almoço e no carro oficial do órgão, seu animal de estimação no *pet shop* e o deixasse na casa dela, pois estava em reunião e, por essa razão, não poderia buscá-lo. Tal ação foi autorizada por Fidelis, superior hierárquico de Judi, e executada pelo motorista. Nessa situação, Judi não poderá responder pela prática de ato de improbidade administrativa, já que teve autorização de Fidelis, de modo que apenas ele poderá receber as cominações previstas para a prática de ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1936) À luz da Lei n.º 8.429/1992 (improbidade administrativa) e da Lei n.º 9.784/1999 (processo administrativo), julgue o item que se segue.

A ausência de ato doloso com fim ilícito no exercício de função pública afasta de imediato a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - TAE (MEC)/MEC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1937) À luz da Lei n.º 8.429/1992 (improbidade administrativa) e da Lei n.º 9.784/1999 (processo administrativo), julgue o item que se segue.

A configuração de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública exige a demonstração de ofensa ao bem jurídico tutelado pela legislação de regência, ainda que a lesão observada tenha sido ínfima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (MME)/MME/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1938) Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A perda patrimonial decorrente da atividade econômica desempenhada por pessoa jurídica integrante da União, em qualquer hipótese, caracteriza ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897860

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1939) Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte.

A atuação do superior hierárquico, nesse caso, constitui ato de improbidade administrativa que importa lesão ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897862

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1940) Considerando a hipótese de que, no seu exercício profissional, determinado servidor público tenha utilizado, para fins de interesse particular, os serviços de servidor subordinado a ele, julgue o item seguinte.

Tal conduta do superior hierárquico configurará ato de improbidade administrativa apenas se tiver sido praticada de forma dolosa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937249

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1941) Considerando o disposto no Código de Ética dos Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e nas Leis n.º 8.429/1992 e n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

A perda patrimonial efetiva do ente público é indispensável para a configuração da ilicitude da conduta de frustrar processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937933

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1942) Tendo em vista as disposições da CF, a legislação em vigor e a jurisprudência do STF, julgue o seguinte item.

Conforme a Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação dolosa do agente público que deixa de prestar contas quando está obrigado a fazê-lo.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1972538

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1943) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública revelar, antes da divulgação oficial, teor de medida econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1972549

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1944) Acerca das sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1972654

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Advogado/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1945) A respeito do mandado de segurança, da ação civil pública, da ação de improbidade administrativa e da reclamação constitucional, julgue o item que se segue.

Se um servidor público indevidamente deixar de praticar ato de ofício, restará configurada a improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020079

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1946) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Conduta dolosa que atente meramente contra a imparcialidade não configura ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2020081

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1947) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Prejuízo causado ao erário em virtude de imprudência não é caracterizado como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064697

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1948) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Tolerar a prática de jogos de azar, em contrapartida de vantagem econômica de qualquer natureza, mesmo que indireta, constitui ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2064698

CEBRASPE (CESPE) - PJM (Pires do Rio)/Pref Pires do Rio/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1949) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, que trata dos atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

Configura conduta lícita receber vantagem econômica direta para facilitar a alienação de bem público, por ente estatal, por preço superior ao valor de mercado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2102126

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1950) Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

A tipificação dos atos de improbidade por ofensa a princípios da administração pública não é exemplificativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156814

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1951) Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Na situação apresentada, a conduta do registrador oficial da qual decorreu lesão ao erário não é passível de ser caracterizada como ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157373

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1952) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

No ato de improbidade administrativa decorrente de violação dos princípios da administração pública, o enriquecimento do agente público é irrelevante para a configuração do ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2157375

CEBRASPE (CESPE) - ACP (MP TCE-SC)/TCE SC/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1953) Julgue o item a seguir, considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992, com as modificações empreendidas pela Lei n.º 14.230/2021.

Receber vantagem econômica direta para facilitar a locação de bem público por preço superior ao valor de mercado constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208335

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1954) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações.

O terceiro que receber vantagem econômica, de qualquer natureza, para fazer declaração verdadeira sobre medida de mercadorias fornecidas a órgão público da administração direta responde por improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208336

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1955) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 e suas alterações.

A voluntariedade da conduta do agente é condição suficiente para a tipificação do ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208392

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1956) Maria, servidora pública e ordenadora de despesa de determinado órgão público, permitiu a realização de despesas não autorizadas em regulamento. Com base nisso, o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra Maria.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

O Ministério Público agiu corretamente, porquanto o ato de Maria configura improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208568

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1957) Julgue o item a seguir, a respeito das regras estabelecidas na Lei nº 8.429/1992 e suas alterações.

Deixar de observar as normas relativas à aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas constitui ato de improbidade administrativa caracterizado como causador de prejuízo ao Erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208583

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1958) Considerando as disposições contidas na CF e na Lei nº 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa —, bem como a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir, a respeito do controle da administração pública.

Para a caracterização de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública, há de estar presente, além da lesividade relevante ao bem jurídico tutelado, o reconhecimento da produção de danos ao erário e(ou) o enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213123

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1959) À luz da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A tipificação das condutas consideradas ímprobas no âmbito da administração pública é taxativa e se exaure na lei em questão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213126

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1960) À luz da Lei nº 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

O exercício de atividade de consultoria para pessoa jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade, caracteriza ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2215574

CEBRASPE (CESPE) - Med (TCE-PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1961) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A concessão de benefício fiscal sem a observância das formalidades legais aplicáveis à espécie constitui ato de improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616397

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1962) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei n.º 12.846/2013, julgue o item a seguir.

São considerados atos de improbidade administrativa somente aqueles que importem em enriquecimento ilícito do infrator ou prejuízo financeiro ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1752520

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1963) A União, por intermédio do Ministério da Saúde, firmou convênio com um município catarinense para a construção de um hospital materno-infantil. Por meio desse convênio, a União repassou ao município sessenta milhões de reais, enquanto o município deveria, a título de contrapartida, investir seis milhões de reais na obra. Considerando a grande relevância do hospital para a comunidade local, o prefeito decidiu contratar diretamente a empresa responsável pela construção.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A ação do prefeito de dispensar a licitação somente se enquadrará como improbidade administrativa se tiver ocorrido enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896474

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1964) De acordo com a Lei n.º 13.019/2014, que estabeleceu o regime jurídico das parcerias entre administração pública e organizações da sociedade civil, julgue o seguinte item.

De acordo com a lei de regência, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário descumprir normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades

privadas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896496

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Gestão de Ativos e Parcerias/2021
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1965) A respeito dos atos de improbidade administrativa, considerando as alterações promovidas pela Lei n.º 14.320/2021 na Lei n.º 8.429/1992, julgue o item que se seguem.

Para a configuração de ato de improbidade que atente contra os princípios da administração pública, além do dolo, é necessário que fique comprovado, na conduta funcional do agente público, o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190294

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1966) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

Constitui ato de improbidade administrativa permitir a realização de despesa não prevista em regulamento.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190295

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1967) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

O dolo é elemento necessário para que o agente responda pela prática de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1190298

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Administração/2020
Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1968) Considerando as disposições da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item que se segue.

Somente atos comissivos podem caracterizar uma situação como sendo de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1438998

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1969) Acerca de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

O fato de um servidor público utilizar veículo da administração pública para fins particulares em seu horário de almoço não configura prática de ato de improbidade administrativa, desde que seu superior hierárquico autorize tal uso, embora possa ser considerada antiética.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/843820

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Calculista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1970) Com relação a licitações e contratos administrativos e às disposições da Lei de Improbidade Administrativa, julgue o item que se segue.

A publicidade é condição de eficácia dos atos da administração pública, por isso a inobservância do dever de publicação de atos oficiais pode caracterizar prática de ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/844638

CEBRASPE (CESPE) - AJP (PGE PE)/PGE PE/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1971) À luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte.

O recebimento de vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza constitui ato de improbidade administrativa que importa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/922192

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1972) Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei nº 8.429/1992.

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item.

Para que a conduta do sr. José Silva seja caracterizada como ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, é indispensável que seja demonstrado o dano ao erário ou o enriquecimento ilícito desse agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1973) Em janeiro de 2018, o Ministério Público de um estado da União começou a apurar possíveis irregularidades referentes a contratos com empresas de transporte urbano no âmbito de determinada prefeitura municipal daquele estado. Para realizar as diligências, o órgão ministerial requisitou informações à referida prefeitura, por meio de ofícios, que foram encaminhados ao então secretário municipal de urbanismo, sr. José Silva. Ao todo, foram expedidos pelo parquet, no período de dez meses, entre janeiro de 2018 e outubro de 2018, oito ofícios, que não obtiveram resposta do mencionado secretário. Posteriormente, o sr. José Silva fez consultas à Procuradoria-Geral do município citado acerca dos possíveis desdobramentos da sua omissão à luz dos dispositivos da Lei n.º 8.429/1992.

Considerando essa situação hipotética e os aspectos legais a ela relacionados, julgue o item.

A conduta omissiva do sr. José Silva poderá caracterizar ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública mesmo que não seja comprovado o elemento subjetivo do dolo para violar tais princípios.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1974) De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como com as disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

O agente público que facilitar a incorporação de verba integrante do acervo patrimonial da União ao patrimônio de pessoa física, ainda que aja de boa-fé e sem dolo ou culpa, praticará ato de improbidade administrativa, submetendo-se às sanções previstas em lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1975) De acordo com os conceitos, valores e princípios éticos e morais, bem como com as disposições da Lei n.º 8.429/1992, julgue o item a seguir.

O agente público que aceitar emprego para assessorar pessoa física que possa ser favorecida pelas atribuições da função pública desse agente não praticará ato de improbidade administrativa, contanto que, no exercício de suas funções, prime pelo princípio da impessoalidade, não permitindo que sua relação empregatícia influencie em sua função pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1976) João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação, ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal,

João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa causador de prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/693666

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1977) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.

O gestor público que deixar de cumprir, culposamente, exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação responderá por ato de improbidade administrativa, por ofender princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/694095

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Processual/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1978) De acordo com a Lei n.º 8.429/1992, julgue o próximo item, relativo a improbidade administrativa.

De acordo com a lei em questão, o agente público que utilizar em serviço particular o trabalho de servidores públicos cometerá ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/464503

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1979) O prefeito de determinado município utilizou recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para pagamento de professores e para a compra de medicamentos e insumos hospitalares destinados à assistência médico-odontológica das crianças em idade escolar do município.

Mauro, chefe do setor de aquisições da prefeitura, propositalmente permitia que o estoque de medicamentos e insumos hospitalares chegasse a zero para justificar situação emergencial e dispensar indevidamente a licitação, adquirindo os produtos, a preços superfaturados, da empresa Y, pertencente a sua sobrinha, que desconhecia o esquema fraudulento.

A respeito da situação hipotética apresentada e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item a seguir.

A conduta de Mauro constitui ato de improbidade administrativa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561935

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Dos Atos de Improbidade (arts. 9º a 11 da Lei nº 8.429/1992)

1980) Com relação a licitações e contratos administrativos, organização administrativa, controle da administração pública e processo administrativo, julgue o item.

Oficial de justiça que receba dinheiro de advogado para dar cumprimento preferencial a uma determinação judicial em detrimento de outras terá praticado, conforme a Lei de Improbidade Administrativa, ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312856

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1981) A respeito dos direitos e das garantias fundamentais e da administração pública, julgue o item a seguir.

O agente de atos de improbidade administrativa se sujeitará às sanções administrativas de perda dos direitos políticos e da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3321854

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Engenharia de Minas/Correcional/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1982) Em relação à improbidade administrativa, julgue o item que se segue, com base na Lei n.º 8.429/1992.

A execução das sanções aplicáveis aos agentes de atos de improbidade administrativa é permitida apenas após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348040

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1983) De acordo com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item seguinte.

A sanção de proibição de contratação com o poder público, conforme previsão da Lei de Improbidade Administrativa, não pode extrapolar o ente público lesado pelo ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495350

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1984) No que concerne ao controle da administração pública e à improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

A sanção de perda da função pública atinge, em regra, todos os vínculos do agente público ou político, podendo o magistrado excepcionalmente restringir a sanção, a depender das circunstâncias do caso, ao vínculo de mesma natureza e qualidade que o agente detinha na época do cometimento da infração.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2789242

CEBRASPE (CESPE) - Ana Amb (MMA)/MMA/"Sem Área de Concentração"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1985) Considerando o exercício da cidadania, o Código de Ética Profissional do Serviço Público (Decreto n.º 1.171/1994), as regras relativas aos impedimentos posteriores ao exercício do cargo público (Lei n.º 12.813/2013) e aos atos de improbidade

administrativa (Lei n.º 8.429/1992) e o regime disciplinar previsto na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

A perda da função pública como sanção pela prática de ato de improbidade, em regra, aplica-se aos atos que atentam contra os princípios da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206499

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Judiciária/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1986) Com base na Lei n.º 8.429/1992, na Lei n.º 9.784/1999 e na Lei n.º 14.133/2021, julgue o item a seguir.

A legislação vigente admite a responsabilização da pessoa jurídica, mas veda, expressa e absolutamente, que a sanção de proibição de contratação com o poder público extrapole o ente público lesado pelo ato de improbidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2020078

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/"Sem Área"/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1987) Com base nas regras estabelecidas na Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), julgue o item seguinte.

Os atos de improbidade administrativa diferenciam-se do ilícito civil por serem punidos com sanção eminentemente penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1692443

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1988) Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu, servidor público, foi afastado de suas funções por determinação judicial, para resguardar a instrução processual. Sobreveio julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi, então, condenado à perda da função pública.

Tendo o caso em tela como referência, julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.429/1992.

Dada a penalidade imposta ao réu, conclui-se que a conduta por ele praticada causou dano ao patrimônio público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1692444

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1989) Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu, servidor público, foi afastado de suas funções por determinação judicial, para resguardar a instrução processual. Sobreveio julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi, então, condenado à perda da função pública.

Tendo o caso em tela como referência, julgue o item a seguir, à luz do disposto na Lei n.º 8.429/1992.

A perda da função pública só poderá ser efetivada após o trânsito em julgado da sentença.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1990) Acerca de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Servidor público que, em troca de vantagens, decida requerimento favorável ao interessado pratica ato de improbidade administrativa, estando sujeito às cominações de perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e ressarcimento integral do dano, entre outras.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 1/Arquivologia/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1991) Acerca de atos de improbidade administrativa, julgue o item que se segue.

Situação hipotética: Determinado servidor público do Poder Executivo federal agiu negligentemente no que diz respeito à conservação do patrimônio público: foi omissivo em relação à dilapidação de diversos bens e obras de arte que foram seriamente danificadas em incêndio, o que causou prejuízo ao erário. **Assertiva:** Apurados os danos causados ao patrimônio público, poderá ser aplicada a esse servidor multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração por ele recebida, entre outras sanções.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1992) O prefeito de um município, agindo dolosamente, deixou de prestar as contas devidas em relação aos recursos financeiros que havia recebido em virtude de convênio firmado com o governo do estado.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item seguinte, considerando o que dispõe a Lei n.º 8.429/1992.

Em virtude da gravidade de sua conduta, o prefeito está sujeito às sanções de suspensão dos direitos políticos, pelo prazo de oito anos a dez anos, e perda de eventuais valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1993) José, servidor público federal estável, praticou, no ano de 2017, ato de improbidade administrativa no exercício das atribuições de seu cargo, tendo causado prejuízo ao erário. Por isso, ele respondeu a processo administrativo disciplinar, no qual teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Ao final do processo, José foi demitido e condenado ao ressarcimento integral do dano causado, nos termos da lei.

Nessa situação hipotética, de acordo com os dispositivos do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, da Lei n.º 8.429/1992 e os princípios e normas de ética do servidor público, José não poderá ser responsabilizado pelo ato de improbidade administrativa que praticou nas esferas civil e penal, uma vez que já foi apenado administrativamente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1994) João, aprovado em concurso público para auditor de controle externo no tribunal de contas de seu estado, foi lotado em sua cidade natal. Ao ter ciência desse fato, o prefeito do município, amigo da família de João, resolveu presentear-lo com um veículo, a fim de facilitar a sua locomoção até o local de trabalho. João aceitou o presente.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item que se segue, à luz do disposto na Lei n.º 8.429/1992.

Caso seja condenado por improbidade administrativa, João estará sujeito a pagar multa de, no mínimo, quatro vezes o valor do veículo que recebeu de presente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534720

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1995) À luz das disposições da Lei n.º 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa — e suas alterações, julgue o item a seguir.

As pessoas condenadas por ato de improbidade administrativa estão sujeitas às cominações previstas na legislação correspondente, como, por exemplo, a cassação de direitos políticos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534762

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Das Penas (art. 12 da Lei nº 8.429/1992)

1996) Com referência a atos administrativos e improbidade administrativa, julgue o item subsequente.

Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3258918

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRF6/TRF 6/Administrativa/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

1997) A respeito da improbidade administrativa e do processo administrativo, julgue o item a seguir.

É condição para a posse e para o exercício de agente público a apresentação, ao serviço de pessoal competente, de declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que tenha sido apresentada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3284218

CEBRASPE (CESPE) - PMF (INSS)/INSS/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

1998) Julgue o item seguinte, com base no disposto na Lei n.º 8.429/1992, que trata de improbidade administrativa.

O servidor público somente poderá tomar posse em cargo efetivo se apresentar a declaração de imposto de renda e proventos de qualquer natureza enviada à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, devendo atualizar essa declaração de bens anualmente e na data em que vir a deixar o exercício do cargo público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

1999) A respeito dos serviços públicos, dos serviços sociais autônomos e da improbidade administrativa, julgue o próximo item.

Como regra, não pode haver posse de servidor público sem que ele apresente a declaração de imposto de renda transmitida à Receita Federal, a qual deve ser atualizada todos os anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Da Declaração de Bens (art. 13 da Lei nº 8.429/1992)

2000) Julgue o item subsequente, relativo a controle da administração pública, regime jurídico administrativo, processo administrativo federal e improbidade administrativa.

A recusa do servidor público em apresentar declaração anual dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado acarretar-lhe-á a penalidade de suspensão, que somente será convertida em demissão caso a falta documental não seja resolvida dentro do prazo legalmente estipulado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
